

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 663/2530	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย วิเชียร ตั้งสมบัติวิ สิริ	โจทก์
	นาย ชิง ชัย สุภี มา รส	จำเลย

ป.อ. มาตรา 272 (1), มาตรา 273

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5), มาตรา 192 วรรคท้าย, มาตรา 213

พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 27 (4)

ชีอิ้วของกลางส่วนหนึ่งที่ขุดปิดฉลากเครื่องหมายการค้าปลอมระบุว่าผลิตที่
แห่งหนึ่ง แต่ความจริงผลิตที่อีกแห่งหนึ่งเช่นนี้เป็นการหลอกลวงให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดใน
เรื่องสถานที่ที่ผลิต ชีอิ้วของกลางจึงเป็นอาหารปลอม ตามพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 มาตรา 27(4)

โจทก์มีแต่คำรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยว่า จำเลยซื้อเครื่องหมายการค้า
ปลอมจากผู้อื่นแล้วให้ลูกจ้างปิดฉลากเครื่องหมายการค้าที่ขุดชีอิ้ว โจทก์ไม่มี
พยานรู้เห็นว่าจำเลยเป็นผู้กระทำปลอมขึ้น พฤติการณ์เพียงเท่านี้ถือไม่ได้ว่าจำเลย
ปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 แต่การกระ
ทำดังกล่าวเป็นการเอาชื่อรูป รอยประดิษฐ์และข้อความในการประกอบการค้าของ
ผู้อื่นมาใช้หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้า
ของผู้อื่น เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272(1) ซึ่งโจทก์มิได้ระบุ
ขอให้ลงโทษ แต่ตามคำบรรยายฟ้องพอถือได้ว่าบรรยายฟ้องรวมการกระทำอันเป็น
ความผิดตามมาตรา 272(1) ไว้ด้วย จึงลงโทษจำเลยตามมาตรา 272(1) ซึ่งมีโทษ

เบากว่ามาตรา 273 ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192
วรรคท้าย และการกระทำผิดดังกล่าวเป็นเหตุในส่วนลักษณะคดี ศาลฎีกามีอำนาจ
พิพากษาลดลงไปถึงจำเลยอื่นที่มีได้ฎีกา.

โจทก์ฟ้องว่าผู้เสียหายเป็นผู้ประกอบกิจการผลิตซีอิ๊วห่อหุ้มห่อหุ้มเพื่อ
จำหน่ายและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าตราเต็กสมบูรณ์จำเลยกับ
พวก ร่วมกันปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหายแล้วนำไปปิดขวดซีอิ๊วที่จำเลยกับ
พวกผลิตอันเป็นอาหารปลอมขึ้นเพื่อจำหน่ายเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็น
เครื่องหมายการค้าของผู้เสียหายและเพื่อลวงให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดในเรื่องผู้ผลิตส่วนผสม
คุณภาพปริมาณประโยชน์และสถานที่ผลิตขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาหา
รพ.ศ.2522 มาตรา 25, 27, 59, 61 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273, 84, 91

ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับจำเลยและนายจันทร์ลุผล นางสาวมะลิวัลย์ไชยเนตร
นางสาวบุญส่ง ไชยเนตร จำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่17896/2526 ของศาล
ชั้นต้นมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ.2522 มาตรา 25, 27, 59 จำคุก
คนละ 1 ปีและประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 จำคุกคนละ 6 เดือนรวมจำคุก

คนละ 1 ปี 6 เดือนชั้นสอบสวนรับสารภาพลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุกคนละ 1 ปี โทษจำคุกสำหรับจำเลยคดีอาญาหมายเลขแดงดังกล่าวให้รอการลงโทษไว้คนละ 2 ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยผลิตอาหารปลอมส่วนปัญหาปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นเห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์ไม่มีใครรู้เห็นว่าจำเลยเป็นผู้กระทำปลอมขึ้นคงมีแต่คำรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยว่าจำเลยซื้อเครื่องหมายการค้าปลอมจากผู้อื่นแล้วให้ลูกจ้างของจำเลยปิดฉลากเครื่องหมายการค้านั้นที่ขวดซีอิ๊วเท่านั้น พฤติการณ์เพียงเท่านั้นถือไม่ได้ว่าจำเลยปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 273 จำเลยจึงไม่มีความผิดตามมาตรา 273 แต่การกระทำดังกล่าวของจำเลยเป็นการเอาชื่อรูปรอยประดิษฐ์และข้อความในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้หรือทำให้ปรากฏที่สินค้าเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272 (1) แม้โจทก์มิได้ระบุขอให้ลงโทษตามมาตรานี้ด้วยก็ตาม แต่ตามคำบรรยายฟ้องโจทก์พอจะถือได้ว่าได้บรรยายฟ้องรวมการกระทำอันเป็นความผิดตามมาตรา 272 (1) ไว้ด้วยแล้วศาลลงโทษจำเลยตามความผิดมาตรานี้ซึ่งมีโทษเบากว่ามาตรา 273 ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 วรรคท้ายและการกระทำผิดดังกล่าวเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดีศาลฎีกาเห็นสมควรพิพากษาลดโทษไปถึงจำเลยอื่น ๆ ที่มีได้ฎีกาด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยและนายจันทร์ ลุผล นางสาวมะลิวัลย์ไชยเนตร นางสาวบุญส่ง ไชยเนตร จำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 17896/2526 ของศาลชั้นต้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272 (1) จำคุกคนละ 3 เดือน

รวม 2 กระถางจำคุกคนละ 1 ปี 3 เดือนลดโทษให้คนละหนึ่งในสามคงจำคุกคนละ 10 เดือนนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์.

(ส่อง สุชะปะณณพันธ์-เสนอ ศรีนิยม-ยรรยง อิทธิพงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>